

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יעקב אשר
משה גפני
אורי מקלב

פ/25/107

הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (תיקון – ניכוי דמי שכירות ששולמו בעד דירת מגורים), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 2 בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן–1990¹, בסעיף 2, בסופו יבוא :

"(ד) בחישוב הכנסה מהשכרת דירת מגורים, לפי סעיף זה, ינוכה תשלום שכר הדירה שמשלם המשכיר לצורך שכירת דירת מגורים בה התגורר בעצמו באותה התקופה."

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן–1990 (להלן – החוק) קובע הוראות לעניין פטור ממס על הכנסה מדמי שכירות של דירת מגורים. לפי המנגנון הקבוע בסעיף 2 לחוק, אם הייתה לנישום הכנסה מדמי שכירות עד לתקרת הפטור הוא יהיה פטור מתשלום מס בעד הכנסה זו. נכון לשנת 2022 תקרת הפטור עומדת על סכום של 5,196 שקלים חדשים.

עם זאת, המנגנון בחוק אינו לוקח בחשבון את העובדה כי משכירי דירה רבים שוכרים במקביל דירה אחרת, כך שבמקרים רבים דמי השכירות אותם מקבלים אינם מהווים עבורם הכנסה, אלא נועדו עבור תשלום שכר הדירה, אותו הם משלמים בדירתם החלופית.

הצעת החוק מבקשת לקבוע כי שכר דירה המשולם על ידי המשכיר לצורך מגוריו יקוזז מחישוב סך ההכנסה אותו מקבל המשכיר מהשכרת דירתו.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/2079).

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יעקב אשר וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2600).

הצעת החוק זוהי לפ/24/2600 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)